SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0823545-35.2024.8.15.0001
AUTOR: LEONORA GUERRA DOS SANTOS DO O
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Leonora Guerra dos Santos em face de Unimed C. Grande Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

A Autora narra ser beneficiária do plano de saúde operado pela Ré e ser portadora de Fibromialgia (CID M79.7), associada a dores crônicas, Transtorno de Ansiedade Generalizada (F41.1), Depressão (F32) e Insônia (G47/G47.2).

Afirmou que o tratamento convencional se mostrou ineficaz e que seu médico assistente prescreveu o uso contínuo dos medicamentos **Bisaliv Power Full 1:100 - CBD 20mg/ml, THC <0,3% - Frasco 30ml** e **Bisaliv Power Broad - CBD 20mg/ml**.

Sustentou que, apesar da prescrição médica e da autorização da ANVISA para importação, a operadora Ré manteve-se inerte, configurando negativa tácita de cobertura, o que ensejaria a obrigação de fornecimento e a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID 100563291).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido na instância inicial sob o argumento de que não havia comprovação de negativa formal (ID 105329931).

Contra essa decisão, a Autora interpôs Agravo de Instrumento (autos nº 0802946-44.2025.8.15.0000). O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da tutela, sob o fundamento de que os medicamentos são de uso domiciliar, não estão no rol da ANS e não se enquadram nas exceções que obrigam o plano de saúde a fornecê-los (ID 113445632).

A Ré apresentou Contestação (ID 107386937), aduzindo a legalidade da recusa, a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS, a não obrigatoriedade de cobertura de medicamentos de uso domiciliar conforme o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

A Autora apresentou Réplica (ID 109110046).

As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento do mérito no estado em que o processo se encontra (IDs 114349995 e 113411659).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Dispõe o CPC, em seu artigo 355, inciso I, que é permitido ao Julgador apreciar antecipadamente o mérito, através de sentença com resolução de mérito, quando julgar desnecessária a produção de novas provas.

Desta feita, considerando que a causa já se encontra madura o suficiente para ser julgada, bem como em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, é imperativo julgar antecipadamente o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE

Constata-se, pela análise dos autos, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se traduz inequivocamente em **relação de consumo**, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do **Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**. Trata-se de vínculo jurídico atinente ao mercado de **prestação de serviços médico-hospitalares e suplementares de saúde**, no qual a autora figura como **consumidora e beneficiária** do plano contratado, e a ré, como **fornecedora de serviços**, na condição de operadora do plano de saúde.

O enquadramento jurídico decorre da **própria natureza do contrato de assistência à saúde**, que, embora disciplinado pela **Lei nº 9.656/98**, apresenta-se como típico contrato de **relação de consumo**, por inserir-se no contexto das atividades empresariais de fornecimento de serviços mediante remuneração.

Nesse panorama, o **artigo 2º** do **Código de Defesa do Consumidor** define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, enquanto o **artigo 3º, § 2º**, dispõe que serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária — categoria na qual se enquadram as **operadoras de planos de saúde**.

O entendimento jurisprudencial acerca da aplicação do **Código de Defesa do Consumidor** aos contratos de planos de saúde encontra-se **plenamente pacificado** no âmbito do **Superior Tribunal de Justiça**, conforme sedimentado em seus enunciados sumulares.

Com efeito, a **Súmula nº 469/STJ** estabelece que:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

De igual modo, a **Súmula nº 608/STJ** dispõe:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Tais enunciados consolidam a compreensão de que as operadoras de saúde, enquanto fornecedoras de serviços no mercado de consumo, submetem-se aos ditames protetivos da legislação consumerista, ressalvada apenas a hipótese de planos de autogestão.

Dessa forma, ainda que a matéria referente aos planos de saúde seja regulada pela **Lei nº 9.656/1998**, as normas do **Código de Defesa do Consumidor** incidem **de maneira supletiva e complementar**, especialmente no que concerne à **interpretação das cláusulas contratuais**, à **observância da boa-fé objetiva** e à **tutela da parte hipossuficiente**.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde Ré fornecer medicamentos à base de canabidiol e tetraidrocanabinol, de uso domiciliar, para o tratamento da fibromialgia e comorbidades da Autora, bem como se a negativa de cobertura gerou danos morais.

O ponto central desta análise refere-se à extensão da cobertura contratual, especificamente quanto a medicamentos de uso domiciliar não incluídos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Diante do presente caso, faz-se mister pontuar que **o art. 10 da Lei nº 9.656/98 estabelece, em seu inciso VI, a exclusão expressa do "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar", ressalvadas as exceções taxativas previstas no art. 12, I, *c*, e II, *g*, do mesmo diploma legal (tratamentos antineoplásicos orais e procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade de assistência hospitalar ou ambulatorial).**

Na hipótese dos autos, os medicamentos Bisaliv Power Full 1:100 e Bisaliv Power Broad são prescritos para uso sublingual em gotas, configurando tratamento de uso domiciliar (ID 94141942). **O tratamento da Autora, embora grave e crônico, não se enquadra nas ressalvas legais e regulamentares que obrigariam o plano de saúde a fornecê-los em ambiente doméstico. O uso do Canabidiol e Tetraidrocanabinol, neste caso, não configura antineoplásico oral, nem é mera continuidade de tratamento realizado em ambiente hospitalar.**

Inserido nessa matéria, eis o entendimento jurisprudencial:

> RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5**. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI edo § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998**. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Assim, conclui-se que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar não listados no rol da ANS, ainda que prescritos para o tratamento de enfermidades específicas, como a fibromialgia, sobretudo quando não se trata de medicamento antineoplásico nem há indicação de necessidade de aplicação por profissional de saúde em ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Nessa circunstância, tratando-se de fármaco de uso domiciliar não contemplado no rol da ANS, ainda que demonstrada, por documentação idônea, sua necessidade e adequação ao quadro clínico da autora, não se verifica hipótese que autorize a flexibilização da taxatividade do referido rol.

Dessa forma, seguindo o entendimento do Tribunal de Justiça da Paraíba, que analisou a questão em sede de um juízo de cognição sumária, sob ID 113445632, e cujo fundamento se mantém inalterado na cognição exauriente, a operadora Ré agiu em exercício regular do seu direito e em conformidade com o arcabouço normativo que rege a saúde suplementar.

DO DANO MORAL

O pedido de indenização por danos morais fundamenta-se na alegada recusa indevida da Ré em fornecer o tratamento, o que teria gerado angústia e agravamento da condição de saúde da Autora.

Contudo, sendo reconhecida a legalidade da conduta da Ré em não fornecer o medicamento, uma vez que a exclusão da cobertura encontra amparo na Lei nº 9.656/98 e no entendimento jurisprudencial, não há que se falar em conduta ilícita ou abusiva ensejadora de reparação moral. A recusa se deu por óbice legal e contratual.

Assim, não há falar em dano moral ante a inexistência de ato ilícito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, com fundamento no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por LEONORA GUERRA DOS SANTOS DO Ó em face de UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Condeno a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, **observada a suspensão da exigibilidade nos termos do Artigo 98, § 3º, do CPC, tendo em vista o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.**

Interpostos embargos declaratórios, intime a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões.

Em caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

.Decorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publicado e registrado eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
11/11/2025 11:26:46
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 126725440

25111111264579100000110

IMPRIMIR GERAR PDF